

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 공사 계약 부적정

2. 관계기관 : □□ · ■■■ · ▲▲ · △△×××××

3. 내 용 : ×××××에서는 긴급한 재난에 대하여 사전에 예방을 위해 시설물 보완공사 등 입소자와 직원의 안전을 위해 시설물 보완공사를 실시하였습니다.

가. 공사 원가내역서에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제15조(공무원가)에서는 공무원가는 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말하고 있으며, 제17조(재료비) 재료비는 공무원가를 구성하는 직접재료비 및 간접재료비로 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 기준 제18조(노무비) 제1항에 따르면 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조(비목별 가격결정의 원칙)와 제2절 제조원가계산 제10조(노무비)를 준용하며, 간접노무비의 구체적인 계산방법 등에 대하여는 별표2-1(공무원가계산시 간접노무비 계산방법)을 참고하여 계산한다고 정하고 있으며, 같은 기준 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 제2항에서는 재료비, 노무비, 경비의 각 비목별 단위당 가격은 시행규칙 제7조에 따라 계산한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 비목별 가격결정의 원칙

비목별 가격결정의 원칙	시행규칙 제7조
1. 재료비 : 재료량 × 단위당 가격 2. 노무비 : 노무량 × 단위당 가격 3. 경비 : 소요(소비)량 × 단위당 가격	· 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조에 따른 지정기관이 조사하여 공표한 가격. 다만, 기획재정부 장관이 단위당 가격을 별도로 정한 경우 또는 각 중앙관서의 장이 별도로 기획재정부 장관과 협의하여 단위당 가격을 조사·공표한 경우에는 해당 가격

따라서 수의계약에 따른 공사계약 추진 시 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출 근거를 명시한 기초계산서를 근거로 작성하여야 하며, 공종별로 단위당 소요되는 재료비와 노무비 및 경비를 산출하기 위해 표준품셈¹⁾에서 정한 재료할증 및 노무량에 각각의 단가를 곱해 산출된 단위당 단가를 정확히 명시하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 □□□□□ 종합감사 시 공사계약의 원가내역서를 확인한 결과, [표 2]와 같이 공사 원가내역서의 재료비, 노무비에 대하여 비목별 단가산출내역이 첨부되지 않거나, 1식으로 명시되어 있어 재료량, 노무량, 소요 경비량에 대하여 명확하지 않은 공사금액이 산정된 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 공사 원가내역서 확인 내역

(단위:천원)

구분	공사명	계약금액	비고
□□	소화가스설비 설치공사	48,045	- 직·간접노무비 15,408천원 - 노무비 표준품셈 미적용
	중앙 정원 데크 교체공사	60,000	- 직·간접노무비 17,504천원 - 노무비 표준품셈 미적용
■ ■	○ 식당 환경개선 공사(전기, 소방, 통신) 계약금액 : 12,459천원 - 시설물 철거 후 재설치 공사 - 과도한 노무비 책정 등 재설치 재료비 포함 [전등설비공사] 2,510,948원, [전열설비공사] 3,097,755원, [방송설비공사] 428,540원 [전기소방공사] 569,681원 - 공종별 집계표 일부 발체(1건당 금액)		
	품명	재료비(원)	노무비(원) 합계(원) VAT별도
	전등 스위치 재설치	869	28,984 29,853
	LED 조명 재설치	2,690	89,684 92,374
	2구 콘센트 재설치	981	32,735 33,716
	천정형 스피커 재설치	16,898	90,237 107,135
	피난 유도등 재설치	2,045	68,200 70,245
	승강기 4호기 로프시프 및 로프브레이크 교체공사	15,000	- 공종예정표 상 3일 공사, 12.5명 투입, 노무비 3,913천원 - 실 공사 1일, 투입 인원 6명(작업 허가서 확인)
△△	'23년 세탁실 건조기 배기구 닥트공사	6,914	- 공사기간 5.11~5.16 - 노무비 9명 2,250천원 - 공사완료 보고(△△요양-3255,5/25) · 공사 1일, 투입 인원 2명
	'23년 조경관리 용역	9,750	- 견적서 상 15명 투입 3,05천원 - 실제 12명 투입(작업허가서 확인)

1) 표준품셈 : 「표준시장단가 및 표준품셈 관리규정」 건설공사 중 일반화된 공종, 공법을 기준으로 공사에 소요되는 자재, 공량을 정해 정부·지방자치단체·정부투자기관이 공사의 예정가격을 산정하기 위한 기준으로 매년 말 국토교통부와 함께 대한건설협회, 대한전기협회, 한국정보통신공사협회가 관장하여 표준화하고 있음

나. 계약문서에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규「공사계약일반조건」 제3조(계약문서) 제1항에 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로 계약문서의 효력을 가진다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자와 계약상대자는 공사도급표준계약서 또는 계약서에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하여야 하며, 공사·용역계약에 따른 계약 관련 서류를 구성하여 계약이행 준수 여부를 확인하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 □□□□□ 종합감사 시 △△□□□□□의 공사·용역계약서를 확인한 결과, [표 3]과 같이 공사 시방서, 설계서, 특수조건, 작업지시서 등 계약 관련 서류 없이 공사·용역계약을 시행한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] △△□□□□□ 공사·용역 계약 내역

소속	공사명	확인사항
△△	'23년 세탁실 건조기 배기구 덕트공사	- 공사 시방서, 공사 설계서
	'23년 조경관리 용역	- 조경 시방서, 작업지시서, 조경관리 면적, 전지 작업 수목 수량, 농약 살포구역(제품 유해성 여부) 등
	'23년 CCTV 설치공사	- 공사내역서, 공사시방서, 설계서

다. 하도급 제한에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급 제한) 제1항에 따르면 건설사업자는 도급받은 건설공사의 전부 또는 대통령령으로 정하는 주요 부분의 대부분을 다른 건설사업자에게 하도급할 수 없다고 정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 수급인은 그가 도급받은 전문공사를 하도급할 수 없다고 정하고 있습니다. 다만, 1. 발주자의 서면 승낙을 받을 것 2. 공사의 품질이나 시공상의 능률을 높이기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당할 것(종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 전문공사를 도급받은 경우에 한정한다) 요건을 모두 충족한 경우에는 건설공사의 일부를 하도급할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 계약상대자가 공사 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하는지 확인하여야 하며, 계약상대자는 전문공사에 따른 하도급을 할 경우, 발주처의 서면승낙을 받아야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 ☒☒☒☒☒ 종합감사 시 △△☒☒☒☒☒의 전문공사 계약을 확인한 결과, [표 4]와 같이 전문공사 업체와 계약을 체결하였으나, 실제 공사는 다른 업체가 시행한 것으로 확인되었습니다.

[표 4] △△☒☒☒☒☒ 전문공사 계약 내역

공사명		공사금액	계약업체	확인사항
CCTV 설치 공사	 '23.4.17~'23.4.19	4,950천원	한국씨씨티브이 사업자협동조합 (정보통신공사업)	- '23. 4.17~4.18(2일) - 강남시스템 업체 공사 시행 (작업허가서 확인) - 전문자격 여부 확인 불가

※ 장기요양기관 CCTV 설치비 지원 보조금 4,950천원(보조금 3,960천원, ☒☒☒ 부담 990천원)

라. 변경계약에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제66조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 법 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)의 규정에 의하여 공사·제조등의 계약에 있어서 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 및 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)의 규정에 의한 경우 외에 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비(간접노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤)를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정한다고 정하고 있습니다.

또한, 계약예규 「공사계약일반조건」 제23조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 제2항에서는 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우, 계약내용의 변경은 변경되는 부분의 이행에 착수하기 전에 완료하여야 하며, 계약담당공무원은 계약이행의 지연으로 품질 저하가 우려되는 등 긴급하게 계약을 이행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 계약내용 변경의 시기 등을 명확히 정하고, 계약내용을 변경하기 전에 계약을 이행하게 할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 공사계약 중 기타(자재변경, 시공·보수 추가 등) 계약내용의 변경이 발생 시 공사 변경사항에 대하여 실비를 초과하지 않는 범위안에서 변경 계약을 체결하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 ☐☐☐☐☐ 종합감사 시 ▲▲☐☐☐☐☐의 공사계약을 확인한 결과, [표 5]와 같이 공사 시공 등 자재 변경 사항이 있음에도 변경 계약 체결 없이 공사를 실시한 사실이 있습니다.

[표 5] ▲▲□□□□□ 변경계약 미체결 내역

공사명	계약기간	공사금액	확인사항
(이 부분은 하도급 계약이 체결된 공사에 대해서만 기재합니다.)			

4. 관계기관 의견

- □□ · ■■ · ▲▲ · △△☒☒☒☒☒에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- , 장은
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)
-  ·  ·  ·  장은
- 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 교육을 실시하시고, 계약체결 시 관련 법률 및 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고